

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3985/2020

**अपीलार्थी श्री रोशन कुमार सिंह गौशाला मोहल्ला वार्ड क्र 04 अकलतरा
जिला- जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा
जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)
आदेश दिनांक 08.11.2021**

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) को पंजीकृत डाक से प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2020 लेने से इन्कार करने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 06.10.2020 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 05.11.2020 को आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानकारी देने के निर्णय के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 01.12.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 04.12.2020 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री रोशन कुमार सिंह तथा जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा से तकनीकी खराबी होने के कारण विडियो कान्फ्रेंसिंग में सम्पर्क नहीं हो सका। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा का जवाब दिनांक 28.07.2021 आयोग में प्राप्त हो जाने से प्रकरण का निराकरण प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणदोष पर विचार कर किया जाता है।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत किरारी में वित्तीय वर्ष 2019-20, में मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है।
5. आयोग की सुनवाई दिनांक 04.08.2021 को जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री लोचनप्रसाद कश्यप उपस्थित थे। जन सूचना अधिकारी को सुनवाई किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –

(4) वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2021 को आवेदक को सम्पूर्ण जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । उनके द्वारा बताया गया कि वह इस ग्राम पंचायत में दिनांक 17.03.2021 से कार्यरत हैं । राज्य सूचना आयोग का पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा आवेदक को जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । मूल आवेदन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के समय इस ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में इलाही मोहम्मद कुरैशी कार्यरत थे । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में भी लेख किया गया है कि सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे । परन्तु इसके बाद भी उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन समय सीमा में नहीं किया गया जिसके कारण आवेदक को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

(5) प्रकरण में आवेदक के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा उनके मूल आवेदन दिनांक 17.09.2020 से ग्राम पंचायत किरारी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत किये गये निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है । वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2021 को आवेदक को सम्पूर्ण जानकारी भेजा जाना पाया जाता है । प्रेषित जानकारी के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि जन सूचना अधिकारी ने आवेदकों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है परन्तु आवेदक के द्वारा रजिस्ट्रेशन के पूर्व की जानकारी की मांग की गई है । आज समक्ष में उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनकी ग्राम पंचायत में इस प्रकार के आवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं है । अतः वर्तमान जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर आवेदक को तदनुसार अभिलेख के अनुपलब्धता संबंधी जानकारी आवेदक को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें ।

(6) तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत कोटमीसोनार श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा व्हाट्स ऐप के माध्यम से अपना लिखित जवाब राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उन्होंने अपने जवाब में लेख किया गया है कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी समय सीमा में नहीं देने के संबंध में प्रतिवेदन इस प्रकार है कि चूंकि ग्राम पंचायत भवन में आकर मेरे साथ मारपीट किय जाने एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत थाना अकलतरा में दर्ज कराये जाने के कारण मैं ग्राम पंचायत किरारी में उपस्थित नहीं हो रहा था । घटना घटित होने के कारण मैं कुछ दिनों के लिये बाहर चला गया था । वापस आने पर उनका स्थानान्तरण

ग्राम पंचायत किरारी से ग्राम पंचायत कोटमी सोनार जनपद पंचायत अकलतरा कर दिया गया । उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होने का निवेदन किया गया ।

6. तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा दिनांक 05.12.2021 को आवेदक को भेजी गई सूचना का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत किरारी में वित्तीय वर्ष 2018-19, में मनरेगा के तहत किए गए निर्माण कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के पूर्व दिये गये आवेदन की छायाप्रति की मांग की गई है जिसके जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक द्वारा आवेदक को लेख किया गया कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी वेबसाइट nrega.cg.nic.in में देखकर प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दी गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त मानी जाती है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक LPA 444/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 में निम्नानुसार अवधारणा प्रतिपादित की गई है –

20. The question which in our view thus arises is whether information which has suo motu been made available by a public authority various means of information including internet in fulfillment of its obligation under Section 4 of the RTI Act, can be requested for under Section 6 of the Act.

उक्त निर्णय की कंडिका 21 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारणा अभिव्यक्त की गई है –

21. We, for the reasons following, are of the view that neither can information already suo motu made available by the public authority in discharge of obligation under Section 4 be requested for under section 6 of the Act nor is the CPIO required to reject the said request giving the the reason of the information having suo motu been made available on the internet

इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/SH/A/2014/002313 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

With regard to the first issue, we note that the information, that is placed by a public authority on its website, is already available in the public domain and is, therefore, not under the control of the public authority. It can be obtained by any interested person by consulting the relevant website. If public authorities are required to provide hard copies of the information, already available on their website as part of suo motu disclosure will become futile, because the very purpose of such disclosure is to ensure that applicant do not have to approach public authorities to get a good deal of information

already placed by them on their website

माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रतिपादित उक्त अवधारणा के आलोक के परिप्रेक्ष्य में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को वेबसाइट का एड्रेस उपलब्ध करा कर जानकारी डाउनलोड करने हेतु सूचित किया गया है, उक्त सूचना को पर्याप्त एवं उचित मान्य किया जाता है । अतः तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत किरारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा श्री इलाही मोहम्मद कुरैशी के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण मान्य किया जाता है तथा आयोग द्वारा दिनांक 04.08.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस समाप्त किया जाता है ।

7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त